



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'יחזה דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ז' שבט תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 133

פרשת בשלח - שירה

דיני שכר בשבת

נושאי השיעור: רווח ממוני בשבת | ההבדל בין שכר שבת של רשות לשכר שבת של מצוה | אם שכר שבת מותר בהנאה | כיצד ניתן יהיה לקבל שכר על עבודה בשבת | שיעור ה'הבלעה' בשכר שבת | איסור שכר שבת הוא גם ביום טוב | על מי מוטל איסור שכר שבת | סיכום על שכר בשבת | שכר שבת בעבודה קבלנית | 'שכר שבת' בדברים אחרים מלבד כסף | עבודה בשבת ב'חנינם' ובעל הבית יתן לו מתנה לאחר מכן | אם מותר להשתכן במלון לליל שבת בלבד | לקחת מוצרים מחנות בשבת ולשלם עבורם במוצאי שבת | השכרת מכוניות לפי ימים | שותפות עם גוי במפעלים ובתי חרושת בכדי להמשיך להפעילם בשבתות וימים טובים

שבת'. אכן בגמרא שלנו קטע זה אינו בנדפס, אבל הראשונים שם כותבים אותו (רי"ף ס"ז דף ס"ב, רמ"א פרק כג שבת פיו"ח מהלכות שבת הכ"ה ועוד), ומקורו הוא בתוספתא. וביאור הלכה זו, כגון שעושה עמו חשבון, ואומר לו 'על שבת שעבדתי במסגרת כלל הימים תן לי כך וכך', אסור, משום שבכך הוא מפריד את השבת מכלל ימות השבוע. יש פוסקים הסוברים ש'הבלעה' היינו שרוב השכר הוא מימות החול והמיעוט על שבת. כיון שצריך ששכר שבת י'בלע'. אולם יש כמה פוסקים המתירים גם כששכר החול הוא מועט ביותר, וכבר נחשב להבלעה. בספרי הלכה ברורה (פיו"ח דף כ"ב) הבאתי ראיות, שכמה ראשונים סוברים כן.

אי לכך כאשר אחד רוצה שתבוא לביתו 'בייביסיטר' בשבת לשמור על ילדיו, יכול לומר לה שתבוא עוד זמן באמצע השבוע, ומחשבים את סך השעות בכללות, בלי להזכיר ששבת היה כן. וזוהי הבלעה. וכמו כן מלצרים, שמזמינים אותם לשבתות, ומגיעים כבר ביום שישי, יש לומר שיבואו אפילו כמה דקות קודם שבת ויעשו משהו, וזה כבר מספיק שלא ייחשב לשכר שבת. וכמו כן במוצאי שבת. אכן במוצאי שבת לכאורה זה יותר בעייתי, משום שכאשר עובד ביום שישי, התחיל ביום שישי והמשיך בשבת, אולם כאשר עובד בהבלעה של מוצאי שבת לכאורה אפשר לומר, שהרי התחיל בשבת וממילא היא כעבודה בשבת. אולם אין אומרים כן, כיון שברגע שעובד במוצאי שבת ממילא הכל הוא בהבלעה של מוצאי שבת. ואין זה משנה מתי התחיל.

אולם צריך לדעת, שכשאומרים 'הבלעה' היינו ששכר שבת מובלע בדבר שנהוג לקבל עליו תשלום. וכגון 'בייביסיטר' שכדי שיהיה בהבלעה אני אומר לה שתבוא גם בחול, אך לא מספיק שתבוא לבקר בלבד, אלא היא צריכה לשמור על הילדים בפועל, בכדי שיהיה משהו שראוי לשלם עליו. וכמו כן מלצר שאמנם בא ביום שישי אבל אינו עובד בפועל רק בשבת אין זו הבלעה, צריך לעבוד בפועל בימות החול.

ה. שכר שבת הוא גם ביום טוב

איסור זה של שכר שבת אינו רק בשבתות אלא גם בימים טובים. יש בפוסקים דיון רחב אם מותר לבעל תוקע לקחת שכר על התקיעות שופר בראש השנה, ולהלכה נפסק שמוותר (שולחן ערוך סימן תקפ"ה ס"ה). ויבואר להלן בעניין שכר שבת על דבר מצוה. ומעצם הדיון לגבי תוקע שהוא ביום טוב ולא בשבת נראה שאיסור שכר שבת הוא גם ביום טוב. אכן בחול המועד אין איסור.

ו. על מי מוטל האיסור של שכר שבת

איסור 'שכר שבת' הוא על מקבל הכסף, אך לא על הנותן, אכן הנותן עובר על איסור 'ולפני עור לא תתן מכשול'. כך כותב הח"י אדם (פ"ח ס"ה) הובא במשנה ברורה (פיו"ח ס"ז ס"ח כ"א). ולפיכך יש לומר, שאם אני לוקח נכרי שיעבוד עבורי בשבת, כגון גויה שתשמור על הילדים בשבת, שמוותר לשלם על כך. משום שהיא גויה ומותר לה לקבל שכר שבת.



א. להרויח ממלאכה המותרת בשבת

היום נעסוק בעניין שכר שבת. יש בזה הרבה פרטי דינים המפוזרים בשלחן ערוך (פיו"ח רמ"א, רמ"ב, רמ"ג, ס"ז, ס"ח).

הנה חכמים אסרו להרויח כסף בשבת. כמובן שאין מדובר באדם העושה מלאכה שיש בה איסור בשבת, אלא במי שעושה מלאכה המותרת בשבת, אך כיון שמרויח כסף על מלאכה זו, הרי זה כמקח וממכר בשבת ואסרו את זה חכמים. ודוגמא לדבר, מלצר שבא לעבוד בשבת, ועבודתו היא סידור השלחנות וכיו"ב, ומקבל תשלום על כך. אם התשלום שמקבל על עבודה הזו הוא באיסור הרי הוא עושה את כל המלאכה הזו לאסורה בשבת.

הגאון רבי חיים מבריסק מסביר יפה את ההלכה הזו, שהנה ראינו בפירוש שלשמור בשבת זה לא נחשב למלאכה, שהרי איתא בגמרא (שבת קמ"א). שמוותר לאדם לשמור על פירותיו בשבת. כגון שיש לו פירות המונחים באיזה מקום, ורוצה לשבת שם לשמור עליהם מחשש גנבים, שהוא מותר והאיסור הוא רק לקבל תשלום, ומאידך ברגע שמקבל תשלום ממילא עצם פעולת השמירה בשבת נאסרת. הגאון רבי איסר זלמן מלצר מביא את הביאור הזה באיזה מאמר שכתב, ומוסיף, שלפי זה ניתן להבין מפני מה בדבר מצוה מותר, כיון שלא שייך לומר בדבר מצוה שעצם הפעולה תהא אסורה.

ב. שכר שבת על חפצי מצוה

יש ספר 'שו"ת רבינו יצחק מפוזנא', שהוא חכם קדמון שחי בתקופת הרמ"א, שם מביא בשם המהרש"ל שכתב בספרו ים של שלמה [- אכן בים של שלמה שלפניו קטע זה אינו בנמצא], שאם מבקש ממנו לשמור תמורת שכר, ממילא השמירה היא שבות, דהיינו שעצם השמירה היא בשבת איסור דרבנן כיון שמקבל עליה שכר. אבל זה ניתן לאומרו בפעולות שהם סתם כמו שמירה וכיו"ב, אבל במצוה אי אפשר לומר שהמצוה הופכת להיות עבירה, ולפיכך מתיר במצוה לקבל שכר בשבת. וזוהי גם דעת מרן השלחן ערוך (פיו"ח ס"ה) ויבואר בשיעורים הבאים.

ג. דין הכסף שהתקבל בשכר שבת

אם עבר ועשה מלאכת רשות וקיבל עליה שכר בשבת, כגון שטעה וכיו"ב, מלבד שעצם עשיית המלאכה אסורה וכאמור, גם הכסף אסור. ואסור לו ליהנות מהכסף הזה. וכמו כן אסור לו לקבל ולתרום אותו לצדקה וכיו"ב.

ד. דין הבלעת שכר מלאכת שבת

למעשה, ישנה דרך אחרת בכדי שיוכל לקבל שכר על עבודתו בשבת, והיא שחכמים לא אסרו שכר שבת אלא באופן שהעבודה היא בשבת בלבד. אולם כאשר היא בהבלעה עם ימות החול מותר. ובכל נושא צריך לבדוק כיצד לעשות שיהיה בהבלעה, ובכך ניתן למצוא היתר להרבה דברים בגמרא (בב"א מ"ג ע"ב). איתא דוגמא לשכר שבת בהבלעה, באדם ששכר פועל לשמור, ושומר לו בכל ימות השבוע כולל בשבת, שמוותר. אמנם בברייתא שבה נאמרה הלכה זו מודגש, שלא יאמר לו 'תן לי שכר

מאידך גיסא, אם אני עובד בשביל גוי, ומבקש ממני שאשמור על ילדיו, למרות שאני מקבל את שכרי מהגוי - אסור, משום שזה נקרא שכר שבת. וכן הוא להלכה דעת כמעט כל הפוסקים, שהאיסור הוא על המקבל ומשכך מותר לשלם לגוי עבור שבת, אך לא לקבל תשלום ממנו.

ז. סיכום על שכר בשבת

יש לדעת, שכל האמור ששכר שבת בהבלעה מותר, היינו כאשר הדברים מסוכמים עמו בחול, אולם אם מסכם עמו את התשלום בשבת - אסור. אפילו אם אני לוקח אותו לעבוד בהבלעה, עצם הדיבור עמו על התשלום בשבת אסור. והרי זה כמקח וממכר בשבת. ומרן השלחן ערוך פסק (סימן 17 ס"ח) שאפילו לדבר מצוה אסור לדבר על תשלום בשבת! כגון אם רוצה לשכור מורה שילמד את בנו, מותר לדבר על כך, אולם לסכם כמה ישלם לו, אף שהוא דבר מצוה אסור. חכמים לא התירו לדבר על תשלום בשבת כלל. ולמרות שכתוב "ממצוא חפצך ודבר דבר", ודרשו חכמים (שבת קכ"ג) 'חפצך אסורים, חפצי שמים מותרים', 'חפצי שמים' היינו לדבר באופן כללי, אבל לא להיכנס לפרטי התשלום האסורים בשבת.

ח. שכר שבת בעבודה של קבלנות

אם דרך העבודה עם הפועל היא בקבלנות, דהיינו שאינו מקבל לפי ימים או שעות, אלא לפי עבודה, ואם רוצה יכול לעבוד חצי שעה, ואם יעבוד לאט זה יקח שעותיים. אם קבע שהעובד יעשה כן בשבת דוקא - אסור. אכן אם סיכם עמו שיבוא לעשות את המלאכה כגון לנקות את הבית לסדרו וכיו"ב ויכול לבוא ביום שיש או ראשון, אולם הפועל הזה כנראה היה עסוק באמצע השבוע ומצא לעצמו את הזמן לבוא דוקא בשבת. הנה יש כמה פוסקים הסוברים שאינו נקרא שכר שבת, משום ששילם לו על פעולת הניקיון, וכיון מבחינתו יכול היה לעשות זאת ביום שיש או ראשון, ורק הפועל מצדו עשה בשבת, ממילא מותר. כך כותב בשו"ת מחנה חיים, וכמה אחרונים מביאים אותו להלכה.

ט. שוה כסף ככסף

כמו ששכר שבת בכסף הוא אסור, כן הוא הדין אם אני שוכר פועל לשבת, וכנגד זה אני מבטיח לו שעון במתנה שכשר על פעולתו, הרי שגם השעון הזה נחשב שכר שבת, ואסור. דהיינו ששכר שבת אינו רק בכסף אלא גם שוה כסף, כל דבר שאני נותן תמורת העבודה בשבת.

לעומת זאת אם אני נותן לו תמורה אלא אני עושה לו טובה, עושה בעבורו פעולה אחרת, הגמרא (שבת ס"א) אומרת, שמותר לומר לחבירו 'שמור לי ואשמור לך'. דהיינו אחד גר בירושלים והשני בבית שמש, זה שגר בירושלים יש לו מחסן פירות בבית שמש, וזה שגר בבית שמש יש לו מחסן פירות בירושלים, וכל אחד מהם צריך לשכור שומר למחסן שלו, ומשכך הם מסכמים ביניהם, שכל אחד ישמור על הפירות הנמצאים בעירו ושייכים לחבירו. וסיבת ההיתר, כתב בספר אבן האזול, שכיון שאינו מקבל תמורה כספית אלא רק נותן לו שירות, ממילא הרי הוא כמי שעושה לו בחינם. והשני כנגדו עושה לו בחינם. דהיינו חכמים לא אסרו אלא רק כשיש תמורה ממשית, כסף או שוה כסף. אבל אם משכיר את גופו לשמירה, בזה לא אסרו חכמים.

י. יניכי חוב כנגד שכר שבת

לפי האמור יש ללמוד במי שהוא בעל חוב אצל חבירו, והוא מציע לו להיות אצלו מלצר בשבתות ובכך ינכה לו מחובו, שאסור לעשות כן, כיון שהחוב הוא כמו כסף, ואין הבדל אם נותן כסף בפועל או שמוותר לו על כסף שחייב לו. המגן אברהם דן בנושא דומה לזה, אבל מי שלומד טוב את דבריו יראה שמודה בדבר הזה, שניכוי חוב רגיל באמת אסור.

יא. מזמין פועל ומבטיח לו מתנה

אם רוצה להתחכם ורוצה לתת שכר שבת ויודע שאסור, ומציע לו הסכם, שיעבוד אצלו בחינם, ותסמוך עלי שאתן לך מתנה לאחר השבת. הנה יש כמה ראיות מדברי הפוסקים שמותר. אבל זה נושא רגיש, כיון שצריך שזו תהא באמת מתנה. הרי אם יזמין מלצר ויאמר לו שיעבוד אצלו בחינם, ומבטיח לו מתנה, והוא יסכים, והנה לאחר השבת הרי אתה יכול לומר לו שאינך רוצה לתת לו מתנה, הרי אני ואבוי את תגיד לו כן! אם כן מתברר למפרע שבאמת לא היתה זו מתנה.

כלומר מתנה היינו, רק אם זה באופן שהמבטיח מתנה יכול להתחרט - מעיקר הדין מותר לו להתחרט, אכן יש מחלוקת אם אומרים עליו 'מי שפרע מדור המבול מדור הפלגה הוא יפרע ממני שאינו עומד בדיבורי', אבל מבחינת לתובעו בבית דין אינו יכול, כיון שלא עשו קנין רק מילים בעלמא] והוא מצידו מסכים בלב שלם שמותר. אבל אם הכל אלו הן רק דברים בעלמא. ולמעשה אני שוכר אותו רק שאני משתמש במילים אחרות, הרי זה אסור. ודוגמא לדבר הוא באדם שאומר לחבירו להלוי ל' בריבית ונאמר שהריבית היא מתנה, שלא קשורה להלוואה, שכיון שמוסכם ביניהם שזו ריבית, והם רק אומרים שזו מתנה, וזה לא נראה שזה באמת, ממילא הוא ריבית והוא אסור. וכמו כן במי שאומר לחבירו שיבוא לעבוד אצלו בשבת בהתנדבות, ולא אמר לו כלום על מתנה וכיו"ב, שזה האופן הכי טוב, ולאחר שבת יבוא ויאמר לו שנותן לו סכום כסף מתנה שמותר.

יב. לשכור חדר בבית מלון לשבת

הפוסקים דנים בהרחבה אם מותר לשכור חדר בבית מלון לשבת או לא. המגן אברהם (סימן 17 ס"ח) כותב בפירוש שאסור. אולם המגן אברהם מדבר באופן שלוקח חדר כמות שהוא, ומשלם את כל ההוצאות שיש בתוך החדר, ואם רק לשבת הרי שזה נקרא שכר שבת. כיון שמשלם לו עבור

החדר בשבת.

אולם כיום בחדרים בבתי מלון [ובודאי באלו שיש להם כשרות], באופן רגיל כאן בארץ ישראל מי ששוכר חדר לשבת בבית מלון הרי שנכנס לחדרו מיום שישי מעט קודם שבת ועד לאחר צאת השבת. וכיון שנותנים את החדר כשעה שתיים קודם, וכן במוצאי שבת הם נותנים להישאר מעט לאחר צאת השבת, ממילא יוצא שהתשלום על בתי מלון בארץ הוא בהבלעה. ובבתי המלון בחוץ לארץ צריך לפנות את החדר בשעות הבוקר המאוחרות לכל המאוחר, ממילא בכדי לשכור חדר במלון בחו"ל צריך לשלם על יומיים, מיום שישי בצהריים, עד יום ראשון. ממילא שם ודאי שאין חשש של שכר שבת כיון שהוא בהבלעה.

יג. לשכור חדר במלון לליל שבת בלבד

והנה לפעמים אדם נתקע, כגון שהיה בבית חולים ושוחרר בליל שבת, וסמוך לשם יש בית מלון, יש לדון אם מותר להיכנס למלון הזה בשבת. מלונות שבארץ שיש בהם כשרות הפקידים בקבלה הם גויים, והוא יכול לדבר איתך בעל פה, אך כיון שאינו יכול לזכור את פרטיך בעל פה - הוא רושם את זה, ובכך אתה נרשם למלון [ולא משלם במקום, כמוכר] ומה שהגוי רושם את פרטיך זה בכדי שיוכל לזכורם, ממילא זה נקרא אדעתא דנפשיה, ואם כן אין זו בעיה. והנה, אם אדם הגיע למלון בליל שבת ומבקש רק לישון במלון, ובבוקר הוא עוזב את המלון יש לדון אם זה נחשב שכר שבת, כיון שהשכירות התחילה והסתיימה בשבת. והתשובה לכך שעדיין אין זה נחשב שכר שבת.

יד. עלות המוצר אינו שכר שבת

הסיבה לומר כאמור הוא מחמת מעשה שהיה לפני יותר ממאתיים שנה, בקהילה אחת שלא היה שם מקוה, ואיש אחד פיקח בנה מאחורי ביתו מקוה יפה ומהודר, ודרש מחיר מפולפל על הכניסה אליו. היו שהתמרמרו אבל זו זכותו. והנה, באו כמה אנשים ואמרו לו שאינו יכול לתבוע תשלום על הטבילה בשבת שהרי זה שכר שבת.

ואת השאלה הזו שלחו לנודע ביהודה, והוא כתב להתיר לקבל כסף עבור הטבילה, באופן שישלמו לו מראש או לאחר השבת. והוא כותב על כך נימוק מאוד הגיוני, שהנה אם אדם חסר לו מאכל או משקה בשבת, ופונה לשכנו בעל חנות המכולת בבקשה שיפתח לו את המכולת שיוכל לקחת משם את המצרכים החסרים לו בשבת, ונותן לו את מה שצריך מהחנות, ולאחר השבת הוא בא לשלם. והנה אם הוא לא משלם, בעל החנות יכול לדרוש את המחיר של מה שלקח ממנו. מפני שאין זה נקרא שכר שבת כיון שזה דבר שעולה כסף, "שכר שבת" הוא על הפעולה, כאן הוא משלם על העלות של המוצרים אותם לקח. ואפילו הרווחים שמרויח על המוצרים הללו אינם שכר שבת, כיון שאם מותר לו לקחת את העלות של הקרן ממילא הרווחים זה בהבלעה.

אם כן אומר הנודע ביהודה, הוא הדין בנידון דידן, מקוה הוא אינו רק שאנשים באים לטבול וזה מכניס כסף, הרי צריך לחמם את המים, וחיימום עליו כסף. כמו כן צריך להחליף את המים, נקיון, מגבות, וכיו"ב, אם כן על ההוצאות מותר לקבל כסף. והרווח הוא כבר בא בהבלעה. [- מחמת ההיתר של הנודע ביהודה יש כמה דברים שיכולים להתיר על פיו ואכמ"ל].

אשר על כן אדם הולך לישון במלון, ואחריו הם צריכים להחליף את הסדינים ולנקות, ויש להם עוד הוצאות על עצם השהות בחדר כגון חשמל וכיו"ב, ואף אם זה עולה פרוטות, אבל את ההוצאות מותר למלון לקחת, וממילא גם הרווח של המלון אינו נקרא שכר שבת אלא הוא בהבלעה.

כבר סיפרתי בעבר, שפעם איש עשיר עשה בר מצוה לנכדו, והזמין אותי לשהות בבית המלון בשבת, לומר דברי תורה וכו'. באנו לשם, וזה היה במלון 'קינג דיויד', אני יודע מה המצב כיום ב'קינג דיויד', אבל אז בערך לפני אולי עשרים שנה, מצב הכשרות שם לא היה טוב. זה היה כשר בהשגחת 'רבנות' אבל המצב בפועל לא היה טוב. והנה באתי לשם והיו עימי עוד רבנים, ולפני תפילת ערבית אמרתי להם דבר תורה, אחרי התפילה נכנסו לאולם והיו כמאתים איש שם, ורובם אנשים לא דתיים, כולם ישבו בנימוס, ואמרתי להם דברי תורה בקצרה, ולאחר מכן קידשתי על היין, כולם יש להם דרך ארץ כיסו את הראש. לאחר הקידוש קראתי לרב בית המלון, ואמרתי לו 'אני מפידי על כשרות מהדרין, מה מותר לי לאכול? והוא אמר שיבדוק. לאחר כמה דקות חזר ואמר שמותר לי לאכול לחם, הוא הגיע ממאפיה פלונית שיש לה כשרות טובה לחם כשר להמדרין. שאלתי אותו 'ומה עם הירקות?' והוא אמר לי שהירקות לא נבדקו מתולעים. כיום הבתי מלון הכשרים מחייבים שיהיו ירקות בדוקים מתולעים, איסור תולעים זה לא פחות מאיסור חזיר! ואז הוסיף לומר שהדגים גם כן מעורבבים עם כל מיני ירקות עלים ירוקים ממילא גם דגים אסור לך לאכול!

הרבנים שהיו איתי בשולחן כששמעו כך, אמרו לי איזו מין שבת זו?! הרי המשנה ברורה כותב (סימן 17 ס"ח) שלאכול לחם לבד לא מקיימים כן עונג שבת! אולם אני אמרתי להם לא תדאגו! בעז"ה אתם תאכלו השבת יותר מכל שבת. אחרי שנטלנו ידיים בירכתי 'המוציא'. ואמרתי לבעל השמחה שאני רוצה ללכת, והוא אמר לי שאין בעיה, כל הרבנים עשו זימון, בירכנו ברכת המזון ויצאנו. לקחתי אותם למלון אחר סמוך, כזכור לי זה היה 'לאונרדו פלאזה' אז זה היה 'שרתון', ונכנסתי לשם לחדר האוכל, שאלתי את המשגיח אם הוא יכול לקרוא לבעל המלון, למנהל שנמצא שם. המנהל הגיע, אמרתי לו תשמע אנחנו פה נתקענו אין לנו איפה לאכול, אנחנו יכולים לאכול פה, כמוכן היה אסור לי להזכיר לו שזה בתשלום. הוא לא כל כך הבין, הוא חשב שאני באמת רוצה בחינם לאכול, אבל לא נעים, רב מכובד בא ומבקש לאכול מה הוא יגיד לו לא? אז הוא אמר בסדר, אתם

יכולים לאכול. ואז אמרתי לו רק שתדע שגם מחר בצהרים אין לנו איפה לאכול, ואנחנו רוצים לבוא גם מחר. הוא הסתכל עלי ככה, אבל אמר אני בעיה, אני מסכים.

ישבנו שם, אכלנו, שתינו, ומיד לאחר צאת השבת באתי לשם והבאתי לו את הכרטיס אשראי אמרתי לו שאני רוצה לשלם, ואז הוא אמר לי אבל לא אמרת שאתה רוצה לשלם? אמרתי לו לא אמרתי כי לא יכולתי לומר, כי היה זה שבת, וכי העלית על דעתך שאני כזה בן אדם שאני אבוא למלון מופאר ואני אוכל ככה בחינם? ודאי שמלכתחילה היתה דעתי לשלם! וכל אלה שהיו איתי אני כבר אקח מכל אחד מהם את מה שצריך.

והנה האם לבעל המלון היה אסור לקבל את הכסף משום שכר שבת? ודאי שלא, משום שלמלון היו הוצאות. זה שהמלון גובה פי עשר מהעלות האמיתית זה כבר נקרא הבלעה ומותר. אבל זה לא שכר שבת.

טו. הפעלת מכונה אוטומטית למכר חטיפים בשבת

לפי האמור ניתן ללמוד עוד נושאים, יש אנשים שיש להם מכונות אוטומטיות שמוכרים בהם בקבוקי שתיה, סנדוויצ'ים, חטיפים וכיו"ב, ואנשים קונים בהם שרוצים. והנה אם המכונה נמצאת באזור של יהודים אין ספק שצריך לדאוג שהמכונה לא תעבוד בשבת, משום שיש בזה חילול שבת. ואיסור של 'לפני עיוור לא תתן מכשול'. ואם אין מכונות בסביבה רק המכונה הזו, הרי שזה יכול להיות אפילו איסור דאורייתא. והנה אם יש לו מכונה כזו במקום של גויים, ב'אום אל פחם', או באמריקה במקומות שרובם ככולם שם גויים, האם זה נקרא שכר שבת? הרי הוא מרויח בשבת, בכלים שלו! אולם עדיין זה מותר, כיון שזה נקרא הבלעה.

ולמרות שהאשכנזים מחמירים בנושא של שביתת כלים יותר מהספרדים, בכל זאת כאן זה נקרא הבלעה, ומותר לכל הדעות, כיון שיש את העלות של המוצרים הללו [- קוקה קולה עולה כסף, כיום במיוחד, אחרי המיסים של ליברמן זה נהיה ממש ביקור]. לכן מותר לקחת את העלות, ואת הרווח הרי הוא בהבלעה. ולכן מותר להציב מכונות כאלו רק במקומות של לא יהודים, כמו בחו"ל או בארץ במקומות של ערבים, תשימו מכונה כזו, אף יהודי לא יגיע לשם בשבת להוציא! הוא לא יצא משם ח'! הרי כולם מפחדים ללכת למקומות של הערבים, אפילו בכפר של עבאס יהודים מפחדים להיכנס.. ולכן במקומות כאלו מותר.

טז. השכרת מכונות לפי ימים

כמו כן הוא הדין במי שיש ברשותו חברת השכרת מכונות, שבדרך כלל משכירים את הרכבים לפי ימים, יש משכירים לפי ימים לא משנה כמה נוסע, ויש שעושים לימים לפי גם מספר קילומטרים, בכל אופן, זה בסדר, כיון שאם משכיר את האוטו לשבת אז הוא משלם על אחזקתו משבת בבוקר עד מוצאי שבת כולל מוצאי שבת. וזה נקרא הבלעה. והוא הדין ביום שישי, ששוכר את האוטו מיום שישי בבוקר עד ליל שבת, וכיון שיום שישי כלול בזה זה נקרא הבלעה.

ויתירה מזאת, אם הגוי ששכר את האוטו בא ואומר בפירוש ששוכר את המכונת בליל שבת עד שבת אחר הצהרים, ללא כל הבלעה, ממש שבת, והוא משלם לי לפי ק"מ או לפי היום, לפי שבת, אין בכך כל חשש, כיון שמכונת זה דבר שמתבלה, והבלאי שלה עולה לי כסף. וכמו כן בכל כמה ק"מ צריך לעשות טיפול למכונת, וכמובן הערך שלה יורד עם השימוש, כלומר השימוש במכונת גורם לי להוצאה כספית. אשר על כן למרות שההוצאה היא קטנה עדיין אם רוצה לקחת גם רווחים הרי זה כבר נראה הבלעה ומותר.

וצריך להיזהר שהמכונת תושכר למי שנוסע בה בהיתר, כי להשכיר מכונת ליהודי שנוסע בה בשבת זה אסור, וצריך להיזהר בזה מאוד. זה לא פשוט. כי אדם שיש לו חברת השכרת מכונות, המכונת היא כל שמשמשים בו באיסור. בשונה מהשכרת חדר בבית מלון לאדם שאינו שומר תורה ומצוות, שאין זו בעיה של בעל המלון, כיון שהוא השכיר לו את החדר והוא יכול להדליק את החשמל מערב שבת, הוא לא חייב לחלל שבת, החדר אינו כלל של איסור. אבל מכונת היא כלל של איסור, ולהשכיר מכונת לשימוש על ידי מחלל שבת אפילו בהבלעה עם ימות החול אסור, לא מצד שכר שבת אלא מצד ולפני עור לא תתן מכשול, שמשכיר לו דברים שעושה בהם חילול שבת.

יז. הפעלת בתי חרושת ומפעלים שהם בשותפות עם גוי

לפי כל האמור, דנים הפוסקים בעניין שכר שבת לגבי שותפות בעסקים עם גוי. זה מתחיל כבר בגמרא. וכגון שיש לאדם בית חרושת בחו"ל, או חנות או כל עסק, ורוצה שעסקים אלו יהיו פתוחים בשבת, שיש אפשרות לעשות זאת על ידי שותפות עם גוי. אולם זה לא פשוט כלל, וכמובן צריך תמיד ללכת להתייעץ עם תלמידי חכמים, ולברר את כל הפרטים. והפתרון ההלכתי לזה הוא שעושים חוזה עם הגוי, שהוא שותף עימי בחברה, ובשבת הוא אחראי על כל החברה, וכל הרווח שבא בשבת הוא מקבל לכיסו, ואילו הרווח שבא בימות החול היהודי מקבל, ומסכמים שאחר כך יעשו חשבון מדויק, כמה הרווח. [- כיום שיש מחשבים, ואפשר בקלות לבדוק כמה היה בשבת ולשקלל בדיוק] לאחר מכן לא חייבים לעשות את החשבון המדויק אלא הם מוותרים אחד לשני זה בסדר, אבל יש בזה הרבה פרטי דינים. ומרן השלחן ערוך כתב על כך סימן שלם (סימן רמה) סימן גדול וחשוב מאוד. לכן כל אדם שרוצה לעשות דבר כזה חייב ללכת לרב שלמד את ההלכות האלו, ויתיעץ עימו.

ואספר, פעם היה יהודי אחד שפנה אלי בשאלה כזאת. יש לו בית מלון

בחו"ל, ואינו יכול לסגור את בית המלון בשבת, ובא לשאול איך מסדרים את הדברים. פניתי לאאמו"ר מרן זצוק"ל אולם הוא סירב באומרו 'תראה, אלו סוגיות קשות מאוד, וצריך ללמוד את ההלכות האלו, ואני לא נמצא בענין הזה עכשיו וצריך להקדיש לנושא הזה שעות ואפילו ימים כדי לדעת איך מסדרים את זה!' ואז פניתי להגרי"י נויבירט זצוק"ל מחבר הספר 'שמירת שבת כהלכתה' שלא היה בקיא כמוהו בהלכות שבת! והנה גם הוא אמר לי שהוא מצטער, אבל כיון שלא עסוק בדיוק בנושאים הללו, וצריך להקדיש לזה הרבה זמן משך אינו יכול להתפנות לכך.

לא היתה לי ברירה, ישבתי בעצמי ולמדתי את הדברים כמו שצריך, והצטרף אלי ידידי הגאון הרב דניאל גודיס שליט"א וביחד למדנו. והוא כתב וסידר את הדברים, אחר כך כתבתי את הכל ב'הלכה ברורה' והבאנו את הכל לאאמו"ר מרן זצוק"ל, והוא ראה את הדברים ועשינו לפי מה שאמר.

ובאמת שבאותו בית מלון היה גוי שהיה מנהל של חלק מהדברים, והפכנו אותו לשותף, והיהודי חתם עימו חוזה, וסידרנו את הכל שלא יהיה שותף כזה שמחר בבוקר יבוא ויגיד תן לי, בא נחלק את השותפות, הוא צריך לשלם על השותפות, היה לו חוב ליהודי, חוב גדול מאד שהוא לא יכול בין כה לשלם אותו אבל חוב שהוא משלם אותו בתשלומים לפי החלק שלו ברווחים.

היתה שם שאלה אם החוזה צריך להיות בשפה המקום שם, זה היה בארגנטינה, ואם החוזה צריך להיות בספרדית, או שאפשר גם בעברית. ואאמו"ר מרן זצוק"ל ענה על כך, שמצד אחד הגוי צריך להבין את הדברים לפרטי פרטים, ומצד שני אם הוא מאמין לך וסומך עליך, זה יכול להיות גם בעברית, אבל יש לתרגם לו כל פרט וסעיף, להסביר לו מה אומר כל סעיף בחוזה.

למעשה במציאות צריך שיהיה לו בערך 20% מהרווחים לגוי, כי יש שבתות, ימים טובים וכו' וכמו כן יש חול המועד שחלק מהדברים צריך שתהיה שותפות עם גוי, אסור לעשות מלאכה בחול המועד, זה נושא מאד מסובך.

יש קהילות שלא הסכימו לעשות שותפות עם גוי, הם חששו בצדק, יש מקומות שאם יעשו דבר כזה כל אחד יבוא ויבוא גוי ויעשה שותפות. קל וחומר כאן בארץ ישראל, אוי ואבוי אם נעשה דברים כאלה. אבל גם בחו"ל למשל, הרי נתאר לעצמינו אדם יש לו חנויות, והחנויות נמצאות בשכונה של היהודים, והחנויות שלו פתוחות בשבת בהיתר של שותפות עם הגוי, והגוי עובד, והנה בשבת היהודי יעבור ליד החנות שלו ויאמר לגוי שבת שלום! עם הזמן הוא ייכנס לעסקים בשבת כביכול בהיתר! וזה יהיה צחוק, זה לא שווה כלום! אלא אם כן זה בית חרושת מחוץ לעיר וכן לא באזור שיש בו חנויות שיש להקל אם עשה את ההסכם כדת וכדין. יש מקומות שאי אפשר בלי זה.

פעם הייתי באיזו קהילה ופגשתי אנשים יראי שמים שיש להם בית חרושת שעובד בשבת, והם אמרו לי שהרב שלהם אמר שאסור לעשות בזמננו שותפות עם גוי. ואני אמרתי להם שאם כן החומרא הביאה קולא בהלכות שבת! הגרי"מ פיינשטיין בארצות הברית צידד כן לעשות שותפות עם גוי, ומי שיש לו עסקים שחייב שיעבדו בשבת, בתי חרושת וכיו"ב, יש כאלו שיש להם עסקים במזרח הרחוק שם עובדים בכל ימות השבוע, ואם תעצור את העבודה בשבת זה הפסדים עצומים, התחרות היא גדולה בשוק, והנה רוב בתי החרושת אינם של יהודים, והם רק קונים את הסחורה, אך יש יהודים שבבעלותם בתי חרושת וכיו"ב, ואצל הגויים זה חייב לעבוד בשבת, אז במצבים כאלו ניתן לעשות שותפות אמיתית עם גוי עם חוזה מפורט כמו שצריך. בשו"ת אגרות משה כתב נוסח הסכם עם הגוי. וגם בשו"ת הר צבי כתב נוסח. כל אחד סגנון אחר, אבל העיקרון הוא אחד. יש קהילות בחו"ל שיש להם רב מיוחד ממונה על הנושא הזה, והוא מסביר להם וגם לגוי וכו', ואין כל חשש.

וזה מאוד פשוט לוקח גוי פשוט, ועושה אותו לשותף ליהודי, והגוי מקבל 20% מהרווחים, וגם אם בסוף יבוא ויאמר שרוצה את הרווחים, הרי הוא צריך לשלם על עצם כניסתו לשותפות בבית החרושת, ממילא קובעים לו סכום גבוה על השותפות, ואומרים לו שהרווחים ילכו כאילו לכסות את החוב שלו. ובסופו של דבר אינו יכול לעמוד בתשלום.

כל הדברים הללו סוף מעשה במחשבה תחילה, צריך להכין חוזה שיהיה גם על פי חוק. זה לא כמו שאנשים עושים היום, עם 'היתר עיסקא', חותמים וזהו, ואינם מבינים מה זה היתר עיסקא. צריך להבין את הדברים האלו, ובנידון דידן ודאי שצריך גם הגוי לדעת על מה הוא חותם, מה בדיוק רוצים ממנו שזה לא סתם, להסביר לו שזה ענין דתי, ענין של הלכה, אבל שידע למה צריך לעשות את הדברים הללו, ובזה ניצל מאיסור שכר שבת.

נתינת קרח בכוס תה חם

הפרדת קוביות קרח בשבת

שאלה: האם מותר להניח בשבת קרח בתוך כוס תה חם?

שאלה: האם מותר לשפוך בשבת מים חמים על גבי מגש קוביות קרח על מנת להפריד את קוביות הקרח?

תשובה: מותר לתת קרח בתוך כוס תה חם שהיד סולדת בו, ואף על פי שחום המים גורם שיפשיר מהרה, מכל מקום אינו משברו בידים אלא נימוח מאליו.

מקורות:

כ"כ ר' פריחה בחידושי (שבת נא); ו"ל: לתוך הכוס של יין או לתוך הקערה, שיש בה תבשיל חם, ואע"פ שהוא זב מחמימות מותר. עכ"ל. וכ"כ הסמ"ג (לאוין סה) ונתנו לתוך כוס חמין, לצנו. ע"כ. וכ"כ בספר הנייר (הלכות שבת). ונראה דס"ל דשרי משום שנימוח מאליו. ולדעת מרן הש"ע מותר ליתנו בחמה, אע"פ שיש מקומות שהשמש יוקדת כחום היום ותיכף מפשיר הקרח במהרה, אע"פ שרי מאחר ואינו משבר בידים אלא גורם לקרח שיפשיר. וע"ע בס' חיי אדם (כלל יד ס"א) שכתב שמותר ליתן שומן על מאכל חם, אע"פ שנימוח שם, דזה לא נקרא בעין. וכ"כ המשנ"ב (סי' שיש ס"ק מה). [ואם יש שמן שיוזל החוצה ויהיה ניכר, אסר שם. והיינו אליבא דהרמ"א. ולש"ע שרי אף בניכר]. וכ"כ בנ"ד בס' הנותן שלג (עמ' ריב, ובס' ז' הע' לג) בשם הגר"ח קנייבסקי שיש להקל. וע"ע בס' ארחות שבת (פ"ד הערה פו) בנידונו. וע"ע בשו"ת שערי עזרא בצרי ח"א (סי' כד) ובשו"ת אשר חנן ח"ו (עמ' נח בהע'). [וע"י להגר"ד וזאן בספרו מגן דוד (שבת נא): ברש"י ד"ה אבל] שכתב בדעת רש"י דדוקא לתוך כוס יין מותר לתת שלג, ולא לכוס מים. ע"ש. ולדינא בכל ענין מותר. ופשוט שאין לחוש משום בישול הקרח במים חמים שהיד סולדת בהם, כי אין זה אלא כלי שני, ולכ"ע מים אינם מקלי הבישול, כמבואר בש"ע (סי' שיש ס"ג). וע"ע בספרי פסקי הלכות (סימן א ס"ג).

ינו ויחווה דעת
חלסידי מרן וזקני
התורה לנאמנות ונאמנות
24 שעות ביממה
*6730

תשובה: מותר לשפוך מים (ואף מים חמים, כל שאין היד סולדת בהם), על גבי מגש קוביות קרח שמחמת הקור נדבקו אל הכלי, על מנת שיוכל להוציא קוביות הקרח, הואיל ואין כוונתו לרסק את הקרח אלא רק לחלקו לכמה חלקים.

מקורות:

הנה מרן בבית יוסף (סימן שכ) כתב, דהא דאסרינן לרסק דוקא במרסקו לחתיכות קטנות, אבל לשבר חתיכה ממנו שרי. וכן נראה מהטור. ולא מיתסר אלא כשהוא מרסקו כדי שיוזבו מימיו, אבל הכא שאין מימיו זבים ע"כ, ואפילו אם יוזבו מועטים הם ולא חשיב, ועוד שאינו מתכוין לכך, ועוד שהם הולכין לאיבוד. וכן נהגו להחיר. ע"כ. וכ"כ המשנ"ב (ס"ק לב) והכה"ח (אות נח). וכ"כ בנ"ד בס' אשרי האיש (או"ח ח"ב פרק ל' אות ו') בשם הגר"ש אלישיב. וכ"כ בס' שמירת שבת כהלכתה (פ"י ס"א). וכ"כ בשו"ת אבני ישפה ח"א (סי' פה) ושכ"ד הגרש"ז אורבאך. וכ"כ בשו"ת או נדברו ח"ו (סי' ד') וח"י (סי' יא). [ותוכן תשובת אבני ישפה חזרה ונדפסה בעילום שם במכתב השואל בשו"ת או נדברו שם, והתאריך זהה כ' סיון תשל"ח, אך הסיק לאסור. ואילו בנדפס באבני ישפה הסיק להיתר, וכפי הנראה הוא מפני דעת הגרש"ז אורבאך]. וכ"כ מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בחזון עובדיה (שבת ח"ד עמ' קעב). וכ"כ בס' מאור השבת ח"ג (סי' יג סעי' ס"ג).

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

עם השאריות שאכלו עליו, ולכן היינו מזדרזים לאכול ולסדר את השלחן ולפנותו מכל השאריות, והיינו פורסים מפה יפה, ואז פותחים את הדלת שהמתפללים יוכלו להיכנס. ורואים שאין בזה הכנה משבת לחול. אכן בזה הדין הוא יותר קל כיון שאין הכנה ממש, כיון שכבר יצאה שבת, והיא הכנה באופן שעדיין לא אמר 'ברוך המבדיל'. אבל אממו"ר באמת לא היה אומר לנו לומר 'ברוך המבדיל'. והכלל בזה שכאשר יש סיבה טובה לעשות את המלאכה הזו בשבת ממילא אינה נחשבת להכנה. משבת לחול."

ארגון הבית לאחר השבת בביתו של מרן זיע"א

"נהגו רוב העולם שלא לסדר את השלחן בסעודה שלישית עד לאחר צאת השבת. וכך צריך להיות. אולם אם יש סיבה לסדר מותר. ודוגמא לדבר: כאשר אממו"ר מרן זצוק"ל התגורר ברחוב ז'בוטינסקי היה לנו בית כנסת בבית במשך כמה שנים. הבית היה קטן, ובחדר הכניסה שם היו אוכלים, והנה בסיום סעודה שלישית היו אנשים צריכים לבוא לבית הכנסת בכדי להתפלל ערבית, וכשהיו נכנסים היו עוברים דרך חדר הכניסה שם היה השלחן עם כל שאריות האוכל, משכך היה אממו"ר אומר לנו, שאין זה כבוד שאנשים יבואו ויעברו דרך השלחן

בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א

ברחבי הארץ

להצטרפות

*6730

שלוחה ב

office@ydaot.co.il

